

פאה

אשר טרגין

פתיחה

מצוות פאה — השארת חלק מן השדה לעניים — מוגדרת כמצווה שאין לה שיעור. מהו יסוד המצווה, וכיצד משפיע יסוד זה על פרטי דיניה?

מקור המצווה ושני הלאווים

מקור המצווה בפסוק "לא תכלה פאת שדך... לעני ולגר תעזב אתם" (ויקרא יט, ט-י). רש"י מבין שפסוק זה מוסיף לאו נפרד; הרמב"ן חולק וסובר שהוא נאמר רק ביחס למצוות העומר. ספר החינוך מונה שתי מצוות נפרדות: להפריש פאה (מצווה רטז), ולא לכלות אותה (מצווה ריז) — עשה ולא-תעשה, המשלימים זה את זה.

טעם המצווה

ספר החינוך מציע שני טעמים משלימים: האחד — לחזק בנו את מידת הנדיבות; והשני — כדי שכל שניתן יותר, כן ייתן לנו ה' יותר, מעין עיקרון מידה כנגד מידה, הקרוב לכיוון שמעלה החזקוני ביחס למצוות דומות — כאילו אנו נותנים לה' ועושים עמו חסד באמצעות מעשה החסד עם בריותיו.

שיעור התלוי בדעת הבעלים

מכיוון שאין למצוות פאה שיעור קבוע, השאלה עד כמה יכולים הבעלים לקבוע את מידתה נדונה בכמה סוגיות: בנדרים (ו:); משמע שהבעלים יכולים להפוך את כל שדהם לפאה (ולדעת תוספות, רק לאחר שהתחילו לקצור). בנזיר (נו:); הבעלים יכולים להחליט אם לראות בשדה חטיבה אחת או שתיים. וכן קיימת מחלוקת אם הבעלים יכולים לבחור את מיקום הפאה בתוך השדה, ואם החיוב תלוי דווקא בקצירת הבעלים.

היחס בין הבעלות לפאה

מצד אחד, יכולת הבעלים לקבוע את מקום הפאה ושיעורה מחזקת את הבנתם כבעלים לכל דבר. אולם מאידך, בחולין (קלא.) מובא שאין לבעלים כל הנאה בפאה — סימן לכך שמרגע שהופרשה, אין להם עוד זיקה אליה. נפקא מינות נוספות: החיוב חל גם בשותפות (קלה:), אך שותפות עם נכרי פוטרת; ר' עקיבא מחייב בכל שדה, ואפילו קטנה ביותר; ואם באו העניים ולקחו מחלק אחר של השדה, גם הוא נחשב פאה בדיעבד (בבא קמא כח:).

היחס לשאר מתנות עניים

בנדרים (ו:) נשאלת השאלה אם יש "יד" לפאה — שאלה הקשורה למהות היסודית שלה: האם יש להשוותה לקרבנות, או לשאר מתנות עניים. הריטב"א שם מבאר שאין כאן גזרה שווה טכנית, אלא ריבוי ממשי. גם בתורה עצמה מופיעה פאה בהקשר לפסול פיגול, ולעומת זאת גם בהקשר איסור "לא תֶאֱחֹר" — משמע ששני העולמות, הקודשים ומתנות העניים, נוגעים בה גם יחד. בחולין (קלא.) מושווית פאה לכלל מתנות העניים בכך שכולן אינן שייכות לבעלים כלל.

פאה כתוצאת הקצירה

מחלוקת נוספת נוגעת לשלב שבו חל החיוב: ר' יוסי וחכמים נחלקו אם החיוב הוא דווקא בקצירה או אף בתלישה; ולדעת ר' ישמעאל (מכות טז:) אפשר להפריש פאה אף כשהתבואה עדיין בגדר עיסה. המשנה הראשונה במסכת פאה קובעת עוד כמה תנאים: לקיטתו כאחד, שיהיה משתמר, וגידולו מן הארץ — ולפי הירושלמי נדרש גם שהפרי כבר הביא שליש מגידולו. תנאי "לקיטתו כאחד" מתמקד שוב במעשה הקצירה, כנראה לטובת העניים — כדי שיהיה זמן קבוע שידעו מתי לבוא וליטול את חלקם.

סיכום

מצוות פאה נעה בין שני מוקדים: ביטוי לבעלות האדם על שדהו, שממנה הוא בוחר להעניק ביד רחבה, לבין מתנה שאינה שייכת עוד לבעלים כלל מרגע הפרשתה — קרובה במהותה יותר לקודש מאשר לצדקה רגילה. בהתאם לכך נעים דיני המצווה השונים — משיעורה ועד יחסה למתנות העניים האחרות — בין שני קטבים אלה.